

Nr. 248 Der Reichsarbeitsminister an Staatssekretär Lammers. 17. November 1933¹⁾*R 43 II/516, Bl. 191–192**Beginn:**Beginn:***[Staatsrechtliche Stellung des Arbeitsdienstes]**

In der Chefbesprechung, die am 26. September 1933 unter dem Vorsitz des Herrn Reichskanzlers in der Reichskanzlei über den Aufbau des freiwilligen Arbeitsdienstes stattfand²⁾, wurde dieser Aufbau in der Weise ins Auge gefaßt, daß der Arbeitsdienst zwar mir persönlich als Reichsarbeitsminister unterstellt bleibe, daß aber im übrigen Herr Staatssekretär Hierl in der Leitung des Arbeitsdienstes völlig unabhängig von dem von mir geleiteten Reichsarbeitsministerium sein solle.

Ich halte es nach eingehender Prüfung aller Möglichkeiten für ausgeschlossen, eine derartige Regelung in eine staatsrechtlich vertretbare Form zu bringen. Es ergäbe sich folgendes: In einem und demselben Ministerium beständen zwei bis in die letzten Einzelheiten scharf voneinander getrennte Sachgebiete, jedes mit seinem eigenen voll ausgestatteten Personal- und Verwaltungsapparat, jedes unter dem Minister geleitet von einem Staatssekretär, der den Minister nur in seinem eigenen Sachgebiet zu vertreten hätte. Es gäbe weder einen geschäftsführenden Staatssekretär, noch regelte sich die Vertretung des Ministers nach dem Dienstatler. Bei Behinderung des Ministers hätte das Ministerium somit zwei selbständige, voneinander unabhängige Spitzen, deren Meinungsverschiedenheiten gegebenenfalls wie die Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Ressorts auszutragen wären. Bei Behinderung des Ministers und eines Staatssekretärs würde das Sachgebiet des letzteren nicht von dem anderen Staatssekretär mit-, sondern von dem dienstältesten Beamten des Sachgebiets selbständig geleitet. Diese Regelung würde unausgesprochen, aber tatsächlich die Vereinigung zweier selbständiger oberster Reichsbehörden unter einem Minister, somit die Bildung eines neuen Reichsministeriums bedeuten.

Wenn ich aber selbst diese staatsrechtlichen Bedenken zurückstelle, so hat mir eine mehr als halbjährige Erfahrung gezeigt, daß ich bei einer derartigen Regelung als Minister die Verantwortung für die Einrichtung des freiwilligen Arbeitsdienstes nicht zu tragen vermag. Es ist eben nicht möglich, den Arbeitsdienst einem Minister zu unterstellen, ihm aber gleichzeitig gegenüber dem Ministerium dieses Ministers eine völlige Unabhängigkeit zu gewährleisten. Soll dem Arbeitsdienst eine solche Selbständigkeit gegeben werden, so bleibt nur übrig, von der Unterstellung unter einen Minister abzusehen und seinem Leiter eine ähnliche Stellung zu geben, wie sie seinerzeit der Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung hatte (Reichsgesetzbl. 1932 I S. 543)³⁾. Ich schlage daher in Artikel I Nr. 3 des beigefügten Verordnungsentwurfs eine entsprechende Regelung vor⁴⁾.

¹⁾ Lt. Verteiler gingen Exemplare dieses Schreibens außerdem an den RIM, RFM, RWeM und den RJM.

²⁾ Vgl. Dok. Nr. 240, dort auch Anm. 2 und 4.

³⁾ Vgl. Dok. Nr. 11, P. 7, dort bes. Anm. 15.

⁴⁾ Nach Art. I des beigefügten Entwurfs sollte Art. VII der VO über den freiwilligen Arbeitsdienst vom 16. 7. 32 (RGBl. I, S. 352) folgende neue Fassung erhalten: „(1) Für die Leitung des freiwilligen Arbeitsdienstes werden Reichsbehörden errichtet. (2) Die Reichsleitung des Arbeitsdienstes gilt als oberste Reichsbehörde. Sie hat ihren Sitz in Berlin. An ihrer Spitze steht als Reichskommissar für den freiwilligen Arbeitsdienst ein Staatssekretär, der dem Reichskanzler unterstellt ist. (3) Die Gauleitungen und die Inspektionen der Führerschulen sind höhere Reichsbehörden. Ihre Sitze und die Bezirke der Gauleitungen bestimmt der Reichskanzler.“

Die sonstigen Vorschläge des Entwurfs sind demgegenüber von untergeordneter Bedeutung. Sie ergeben sich in der Hauptsache aus der veränderten Finanzierung des freiwilligen Arbeitsdienstes und aus der Errichtung einer besonderen Behördenorganisation.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihre Stellung zu meinen Ausführungen und zu dem Verordnungsentwurf baldmöglichst zugehen lassen wollten⁵⁾).

Franz Seldte

⁵⁾ Zu dem VOEntwurf nahmen Stellung: 1. RIM *Frick* mit Schreiben an den RArbM vom 27. 11. 33: „Abgesehen davon, daß es nicht angängig erscheint, dem Herrn Reichskanzler immer neue Behörden unmittelbar zu unterstellen, würde die Loslösung des Arbeitsdienstes aus der bereits bestehenden Verwaltungsorganisation und die Einrichtung eines besonderen Apparates eine weitere Zersplitterung der Reichsverwaltung bedeuten [...]“. Dagegen „würde ich es ohne weiteres für möglich halten, nach Ernennung eines besonderen SA-Ministers diesem auch den Arbeitsdienst zu unterstellen. SA-Dienst und Arbeitsdienst sind einander wesensähnlich; beide bezwecken die körperliche und wehrsportliche Ertüchtigung der deutschen Jugend, ihre Erziehung zur Arbeit und werden in Zukunft immer mehr wesensgleich werden. Das Erziehungspersonal für den Arbeitsdienst ist überdies bei der SA bereits in erheblichem Umfang vorhanden.“ (Abschrift in R 43 II/516, Bl. 195). 2. RFM *Schwerin V. Krosigk* mit Schreiben an den RArbM vom 27. 11. 33: Der VOEntwurf decke sich nicht mit der „Entscheidung des Herrn Reichskanzlers“. Die „endgültige formelle Gestaltung“ des Arbeitsdienst-Haushalts setze voraus, „daß Sie bald Klarheit über die staatsrechtliche Stellung des Arbeitsdienstes herbeiführen“ (Abschrift ebd., Bl. 200). 3. RJM *Gürtner* mit Schreiben an den RArbM vom 21. 12. 33: Er würde es für „eine mögliche Lösung halten, wenn der Reichsarbeitsdienst als höhere Reichsbehörde (etwa wie Reichsgericht, Reichsfinanzhof, Reichspatentamt usw.) behandelt wird. Der Leiter der Behörde könnte mit dem Rang eines Staatssekretärs ausgestattet und dem Reichsarbeitsminister unterstellt werden.“ (Abschrift ebd., Bl. 217). – Zum Fortgang s. Dok. Nr. 277.

Zitierhinweis

Nr. 248 Der Reichsarbeitsminister an Staatssekretär Lammers. 17. November 1933) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d248>